

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Princípios Constitucionais de Direito Penal

Trataremos dos princípios penais previstos CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Sendo mais específico e objetivo, vamos tratar de tudo que a Constituição “fala” sobre direito penal, ou seja, dos dispositivos constitucionais em matéria penal.

Vamos compreender esses dispositivos, principalmente, os contidos no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Alguns dispositivos são intimamente ligados ao Direito Penal, outros ao Direito Processual Penal. Em razão da importância e da interdependência, faremos uma exposição de todos, ainda que geral.

Vamos lá.

1. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE DIREITO PENAL

*Art. 5º - (...) XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;*

Há, no mínimo, quatro princípios básicos de Direito Penal nesses dispositivos.

Eles estão expostos detalhadamente em duas aulas:

- a) Princípio da Legalidade Penal, da Anterioridade Penal e demais Princípios Decorrentes;*
- b) Conflito de Leis Penais no Tempo.*

Estude essas aulas, mas de qualquer forma, vamos tratar de forma pontual aqui.

- **PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL: NÃO HÁ CRIME, NEM PENA, SEM LEI.**

Só lei pode criar crime ou pena. No Direito Penal coincide com o PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. Reserva Legal porque esse assunto (criar crimes e penas) está RESERVADO PARA AS LEIS.

- **PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE PENAL: NÃO HÁ CRIME, NEM PENA, SEM PRÉVIA LEI.**

Para ter um crime, não basta ter uma LEI. Essa LEI tem que ser PRÉVIA a conduta. Se lei anterior não definir um fato como crime, não haverá crime.

- **PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA:** se uma lei penal nova criar um crime ou aumentar uma pena, estará sendo mais gravosa, e só será aplicada aos fatos que ocorrerem a partir da vigência da lei nova. Assim, se a lei pena for GRAVOSA, ou seja, PREJUDICAR O RÉU, ela não retroagirá, não será aplicada a fatos anteriores a sua vigência.
- **PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL BENÉFICA:** se a lei nova for mais benéfica ao autor, ela deverá RETROAGIR (agir no passado), ou seja, a lei nova mais benéfica terá RETROATIVIDADE (atividade no passado).

Princípios Básicos de Direito Penal

Legalidade



Não há crime/pena sem **lei**

Anterioridade



Não há crime/pena sem lei **prévia**

Irretroatividade da lei penal gravosa



Só p/ fatos posteriores à sua vigência

Retroatividade da lei penal benéfica



Vale p/ fatos anteriores à sua vigência

2. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SOBRE ALGUNS CRIMES

*Art. 5º - (...) XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;*

A Constituição indica algumas condutas que a lei deverá considerar crime, por exemplo: racismo, tortura, etc.

A Constituição MANDA (são mandamentos) a lei considerar crime.

Além disso, a Constituição indica algumas características que tais crimes terão: inafiançáveis (não passível de soltura mediante fiança); alguns imprescritíveis (não sofrer efeitos da prescrição); outros insuscetíveis de graça ou anistia (não podem usufruir os benefícios da graça ou anistia).

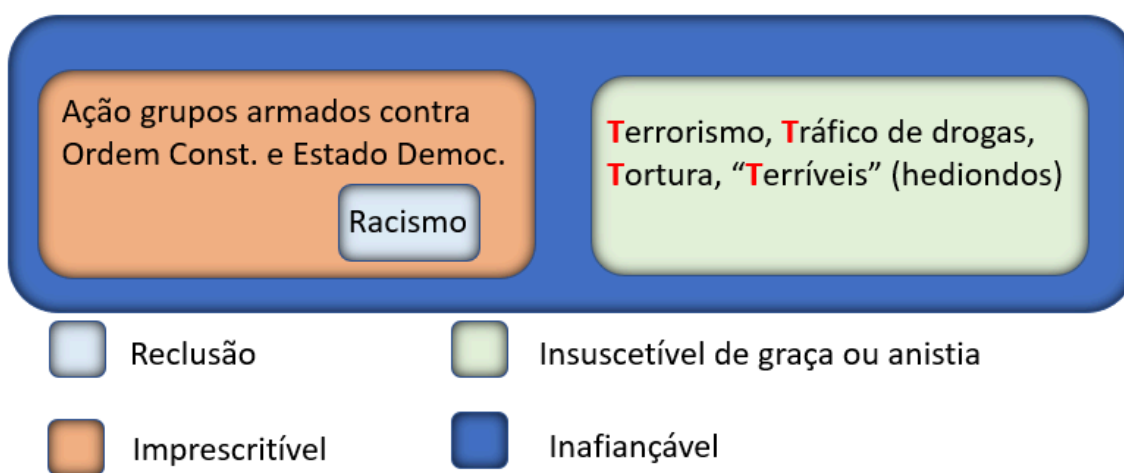
As questões cobram o conhecimento dessas características. Normalmente, tentam confundir as características, indicam que o crime “x” tem a característica “1”, quando na verdade o crime “x” tem a característica “2”.

Para te facilitar a vida, vamos fazer um resumo:

CARACTERÍSTICA	CRIMES INDICADOS NA CF
INAFIANÇÁVEL (tais crimes não são passíveis de liberdade mediante fiança)	• TODOS: racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, hediondos e ação de grupos armados contra ordem constitucional e o Estado Democrático.
IMPRESCRITÍVEL (podemos dizer que tais crimes não “morrem”, não prescrevem com o decorrer do tempo)	• Racismo • Ação de Grupos Armados contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático

INSUSCETÍVEL DE GRAÇA ou ANISTIA (podemos dizer que tais crimes são considerados “imperdoáveis”)	• Tortura • Tráfico de Drogas • Terrorismo • Hediondos (são crimes Terríveis) <i>Quer um macete?</i> <i>Se lembrarmos que crimes Hediondos são Terríveis, todos os crimes INSUSCETÍVEIS de GRAÇA ou ANISTIA começam com a letra “T”:</i> Tortura, Tráfico, Terrorismo, Terríveis (hediondos).
SUJEITO À RECLUSÃO	• Racismo.

Mandamentos Constitucionais sobre Crimes



3. DISPOSITIVOS SOBRE PENAS

Art. 5º - (...) XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

Trata-se do **PRINCÍPIO da INTRANSCENDÊNCIA/PESSOALIDADE**, ou seja, a pena é pessoal, a pena não transcende (não ultrapassa) a pessoa do condenado. Nos termos da Constituição: **nenhuma pena passará da pessoa do condenado**.

Grosso modo, a punição deve ser pessoal, ou seja, ninguém poderá ser punido por algo feito por outra pessoa.

Art. 5º - (...) XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

- a) privação ou restrição da liberdade;
- b) perda de bens;
- c) multa;
- d) prestação social alternativa;
- e) suspensão ou interdição de direitos;

Trata-se do **PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA**.

Por esse princípio deve-se levar em conta na previsão, aplicação e execução da pena a culpabilidade do agente e as circunstâncias existentes. Em outras palavras, a situação real, concreto, deve ser levada em conta na hora de determina, aplicar e executar uma pena.

Por exemplo, se o agente era reincidente, ou primário; se cometeu o crime movido por um motivo moral (matou um estuprador, por exemplo). Tudo isso deve ser considerado no momento da pena, ou seja, a pena deverá ser INDIVIDUALIZADA conforme cada situação.

Por fim, há ainda uma série de dispositivos que foram introduzidos pela Constituição Federal em respeito ao PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

Art. 5º - (...) III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

XLVII - não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; (CUIDADO: há pena de morte no Brasil em caso de guerra)

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

4. DISPOSITIVOS SOBRE PRISÃO

A Constituição se preocupou muito com a PRISÃO.

É um assunto processual, mas vamos analisar os dispositivos constitucionais em razão da importância e interdependência.

Vamos analisar.

Quando alguém pode ser preso?

Art. 5º - (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

No momento da prisão, quais direitos do preso?

Art. 5º - (...)

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

E se o juiz verificar que prisão é ilegal?

Art. 5º - (...) LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

E se no caso concreto a lei admitir liberdade provisória?

Art. 5º - (...) LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

É possível prender alguém por dívida?

Art. 5º - (...) LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Ressalta-se que atualmente o STF não admite a prisão civil do infiel depositário.

Portanto, considerando a posição do STF, a prisão civil é possível APENAS no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

5. DISPOSITIVOS SOBRE PROCESSO PENAL

Em razão da importância e interdependência, vamos apontar os dispositivos constitucionais processuais penais:

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

Art. 5º - (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

DA PROIBIÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

DA AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

Prezado aluno, essa é uma mera exposição dos dispositivos constitucionais de interesse na matéria penal.

Agora quero apontar algo que considero importante.

Algumas pessoas dizem que “concurseiro” não deve “decorar”, deve entender. Concordo, mas há exceções.

Estamos diante dessa exceção. Entendo que você deve “decorar” os respectivos incisos do artigo 5º da Constituição Federal.

Faça isso, esses dispositivos vão te perseguir na sua vida de concurseiro. Se decorá-los, seu desenvolvimento será facilitado.

Vale a pena.
Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

"Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus." Romanos 3:23

"Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados" Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

"Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo." Romanos 10:9

Resumo

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE DIREITO PENAL

1. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE DIREITO PENAL

Art. 5º - (...) XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

- **PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL:** NÃO HÁ CRIME, NEM PENA, SEM LEI.

Só lei pode criar crime ou pena. No Direito Penal coincide com o PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. Reserva Legal porque esse assunto (criar crimes e penas) está RESERVADO PARA AS LEIS.

- **PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE PENAL:** NÃO HÁ CRIME, NEM PENA, SEM PRÉVIA LEI.

Para ter um crime, não basta ter uma LEI. Essa LEI tem que ser PRÉVIA a conduta. Se lei anterior não definir um fato como crime, não haverá crime.

- **PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA:** se uma lei penal nova criar um crime ou aumentar uma pena, estará sendo mais gravosa, e só será aplicada aos fatos que ocorrerem a partir da vigência da lei nova. Assim, se a lei pena for GRAVOSA, ou seja, PREJUDICAR O RÉU, ela não retroagirá, não será aplicada a fatos anteriores a sua vigência.
- **PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL BENÉFICA:** se a lei nova for mais benéfica ao autor, ela deverá RETROAGIR (agir no passado), ou seja, a lei nova mais benéfica terá RETROATIVIDADE (atividade no passado).

2. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SOBRE ALGUNS CRIMES

Art. 5º - (...)

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

CARACTERÍSTICA	CRIMES INDICADOS NA CF
----------------	------------------------

INAFIANÇÁVEL (tais crimes não são passíveis de liberdade mediante fiança)	• TODOS: racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, hediondos e ação de grupos armados contra ordem constitucional e o Estado Democrático.
IMPRESCRITÍVEL (podemos dizer que tais crimes não “morrem”, não prescrevem com o decorrer do tempo)	• Racismo • Ação de Grupos Armados contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
INSUSCETÍVEL DE GRAÇA ou ANISTIA (podemos dizer que tais crimes são considerados “imperdoáveis”)	• Tortura • Tráfico de Drogas • Terrorismo • Hediondos (são crimes Terríveis) <i>Quer um macete?</i> <i>Se lembrarmos que crimes Hediondos são Terríveis, todos os crimes INSUSCETÍVEIS de GRAÇA ou ANISTIA começam com a letra “T”:</i> Tortura, Tráfico, Terrorismo, Terríveis (hediondos).
SUJEITO À RECLUSÃO	• Racismo.

3. DISPOSITIVOS SOBRE PENAS

Art. 5º - (...)

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

Trata-se do **PRINCÍPIO da INTRANSCENDÊNCIA/PESSOALIDADE**, ou seja, a pena é pessoal, a pena não transcende (não ultrapassa) a pessoa do condenado. Nos termos da Constituição: **nenhuma pena passará da pessoa do condenado.**

Art. 5º - (...)

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

- a) privação ou restrição da liberdade;
- b) perda de bens;
- c) multa;
- d) prestação social alternativa;
- e) suspensão ou interdição de direitos;

Trata-se do **PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.**

Por fim, há ainda uma série de dispositivos que foram introduzidos pela Constituição Federal em respeito ao PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

Art. 5º - (...) III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

XLVII - não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; CUIDADO: há pena de morte no Brasil em caso de guerra.

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

DISPOSITIVOS SOBRE PRISÃO

Quando alguém pode ser preso?

Art. 5º - (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

No momento da prisão, quais direitos do preso?

Art. 5º - (...) LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

E se o juiz verificar que prisão é ilegal?

Art. 5º - (...) LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

E se no caso concreto a lei admitir liberdade provisória?

Art. 5º - (...) LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

É possível prender alguém por dívida?

Art. 5º - (...) LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Ressalta-se que atualmente o STF não admite a prisão civil do infiel depositário.

Portanto, considerando a posição do STF, a prisão civil é possível APENAS no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

5. DISPOSITIVOS SOBRE PROCESSO PENAL

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

Art. 5º - (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

DA PROIBIÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

DA AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
